



Nieuwe gevangenen via publiek-private samenwerking

Opvolging 2026 van de aanbevelingen





Rekenhof

Nieuwe gevangenissen via publiek-private samenwerking

Opvolging 2026 van de aanbevelingen



Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 27 mei 2026

1	Context	5
2	Initiële audit van 2023	6
3	Opvolgingsmethode	7
4	Uitvoering van de aanbevelingen	8
4.1	Human resources en organisatie	8
4.2	Voorafgaande evaluatie van de PPS-projecten	12
4.3	Budgettaire informatie voor en rapportering aan het parlement	16
4.4	Voorbereiding van de contracten	19
4.5	Plaatsing van de contracten	20
4.6	Opvolging van het onderhoud	22
5	Conclusies	28

Nieuwe gevangenis­sen via publiek-private samenwerking: opvolging 2026 van de aanbevelingen

Het Rekenhof heeft onderzocht welk gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen die het formuleerde in zijn audit van 2023 over de nieuwe gevangenis­sen via publiek-private samenwerking. Het maakt een stand van zaken op om te zien in hoeverre zijn aanbevelingen op 31 januari 2026 zijn uitgevoerd.

Bijna drie jaar na de publicatie van de initiële audit is het Rekenhof van mening dat van de dertig onderzochte aanbevelingen er negen zijn uitgevoerd, zestien in uitvoering zijn en vijf niet werden uitgevoerd.



1 Context

De ministerraad van 18 april 2008¹ keurde een masterplan goed dat een actieplan uitstippelde voor een meer humane gevangenisinfrastructuur, om de verslechtering van de gevangenisomstandigheden door de verouderde staat van bepaalde strafinrichtingen en de overbevolking aan te pakken.

Het masterplan omvatte:

- een programma voor de renovatie van gevangenis­sen, om de verloren capaciteit terug te winnen;
- de bouw van extra cellen op bestaande sites;
- de bouw van nieuwe strafinrichtingen (gevangenis­sen en forensische psychiatrische centra [FPC]) om tegemoet te komen aan de behoefte aan extra capaciteit, om reservecapaciteit op te bouwen met het oog op de renovatie van de oude inrichtingen en om te sterk verouderde inrichtingen te vervangen.

Mettertijd evolueerde het masterplan. De ministerraad keurde immers drie opeenvolgende versies goed. De eerste (2008) betrof de periode van 2008 tot 2012. De tweede (2010) liep van 2012 tot 2016. De derde (2016) legde een nieuw langetermijnbeleid vast voor de uitbouw van de gevangenisinfrastructuur.

¹ Nota aan de ministerraad van 18 april 2008 in verband met het masterplan voor de gevangenis­sen.

Op verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voerde het Rekenhof een audit uit van de publiek-private samenwerkingen (PPS) die de Regie der Gebouwen (hierna: de Regie) en de FOD Justitie sloten voor de bouw van nieuwe gevangenissen. In het kader van die samenwerkingen zorgt een privépartner voor het ontwerp (*Design*), de bouw (*Build*), de financiering (*Finance*) en het onderhoud (*Maintain*), vandaar de naam 'DBFM'. De DBFM-contracten die de Regie en de FOD Justitie beheren, hebben betrekking op de gevangenissen die sinds 2013 in gebruik werden genomen in het kader van de masterplannen 1, 2 en 3.

Sinds 2013 werden vijf DBFM-gevangenissen gebouwd die momenteel worden geëxploiteerd, namelijk Marche-en-Famenne, Beveren, Leuze-en-Hainaut, Haren en Dendermonde. Vier nieuwe inrichtingen bevinden zich in verschillende stadia van voorbereiding: Antwerpen, Leopoldsburg, Vresse-sur-Semois en Verviers.

De exploitatie van de gevangenis van Antwerpen zou van start moeten gaan in 2026. Voor de gevangenis van Leopoldsburg werden bezwaren ingediend tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan, waardoor de gunning van het contract vertraging opliep. Initieel was die gepland in 2024. De gevangenis moest operationeel zijn in 2029, net als die van Vresse-sur-Semois. Naar verwachting zal de gevangenis van Verviers opengaan tegen 2031.

Het masterplan voor de gevangenissen omvat ook de oprichting van drie FPC's (Paifve, Waver en Aalst)². Die werden echter niet onderzocht bij de initiële audit.

2 Initiële audit van 2023

In zijn initiële auditverslag van 21 juni 2023 aan het federale parlement³ onderzocht het Rekenhof hoe de Regie en de FOD Justitie het beheer van de DBFM-contracten en de verschillende fases van die projecten hadden opgezet. Aangezien het Rekenhof in 2018 al had onderzocht hoe de uitvoering van de contracten werd opgevolgd, richtte het zijn analyse van deze fase op de uitvoering van de aanbevelingen die het toen formuleerde. Ook onderzocht het de budgettaire informatie die aan het parlement werd bezorgd in het kader van zijn controle op de activiteiten van de uitvoerende macht.

Het Rekenhof stelde vast dat de Regie en de FOD Justitie intern niet over de noodzakelijke expertise beschikten om de DBFM-contracten te beheren. Ondanks de opgedane ervaring bleef de Regie afhankelijk van consultants, onder meer op juridisch en financieel vlak. Dat gebrek aan resources remde de kennisoverdracht af en verhinderde dat een gestructureerd leerproces ontstond.

Bij de lancering van de eerste projecten in 2008 werd de keuze voor een PPS-constructie niet vooraf geëvalueerd. Latere evaluaties konden de meerwaarde van dat model niet aantonen. Aangezien de kwalitatieve voordelen niet waren geobjectiveerd, was vergelijken moeilijk. Door het ontbreken van een risicoanalyse kon de Staat bovendien niet inschatten welke financiële impact de overdracht van de risico's zou hebben. De meer recente contracten waren bijgestuurd op basis van de opgedane ervaringen, maar er was nog geen *ex post*-evaluatie uitgevoerd om de doeltreffendheid ervan na te gaan.

² De bouw van de FPC's zal verlopen via een DBFMO-contract, waarbij de dienstverlener ook de fase van het operationele beheer (*Operate*) voor zijn rekening neemt.

³ Rekenhof, *Nieuwe gevangenissen via publiek-private samenwerking. Naar een betere beheersing van de DBFM-contracten*, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2023, 152 p., rekenhof.be.

De plaatsingsprocedures hadden tot talrijke offertes geleid, wat getuigde van voldoende mededinging. Voor de gevangenis van Haren hadden de onderhandelingen vijf jaar in beslag genomen, voornamelijk door procedures voor vergunningen en bezwaren. Hoewel de Regie de onderhandelingen goed had omkaderd, werd niet systematisch een verslag van de vergaderingen opgesteld. Bovendien had de consultant een sleutelrol vervuld bij de verdediging van de belangen van de Staat.

Voor de opvolging van het onderhoud van de DBFM-gevangenissen, had het Rekenhof vastgesteld dat de zwakke punten waarop werd gewezen in 2018 er nog steeds waren. De bepaling van de behoeften liet te wensen over doordat de lokale actoren er onvoldoende bij werden betrokken. De opvolgingstools bleven te complex en te verschillend. De gemeenschappelijke software voor de opvolging van het onderhoud was nog steeds niet beschikbaar en iedere gevangenis gebruikte de tools van de privépartner.

Toch wees het Rekenhof op vooruitgang op het terrein en een betere samenwerking met de privépartners in vergelijking met 2018. Het monitoringsysteem was versterkt: er werden regelmatig vergaderingen gehouden om de *service level agreements* (SLA's) en de incidenten op te volgen. De opvolging richtte zich echter op curatief onderhoud. Op het preventieve onderhoud was onvoldoende controle bij gebrek aan personeel.

Wat de budgettaire informatie betreft, keurde het parlement de begrotingskredieten goed die nodig waren voor het aanrekenen van de jaarlijkse vergoedingen, maar pas nadat de Staat zich al juridisch had verbonden door de gunning van de opdracht. Daardoor waren de uitgaven gedurende 25 jaar onvermijdelijk en onreducbaar. Het parlement had geen specifieke rapportering ter beschikking om de financiële langetermijnverbindenissen te evalueren. Dat beperkte zijn vermogen om de budgettaire impact vooraf in te schatten, waaronder het risico dat andere uitgaven verdrongen zouden worden. Daarnaast werd de juridische verbintenis niet opgenomen in de algemene boekhouding, terwijl ze bij de rechten en verplichtingen buiten balans moest staan. Op 31 december 2022 werd de totale verbintenis geraamd op 2,6 miljard euro.

In zijn initiële audit formuleerde het Rekenhof tien nieuwe aanbevelingen en evalueerde het de opvolging van de aanbevelingen uit zijn audit van 2018. Dit verslag geeft dus een stand van zaken voor de aanbevelingen van 2018 die nog niet waren uitgevoerd in 2023, en voor de aanbevelingen die het Rekenhof in 2023 formuleerde.

3 Opvolgingsmethode

Op 31 januari 2026 voerde het Rekenhof een opvolging uit van de aanbevelingen uit de initiële audit.

Op 17 juli 2025 had het Rekenhof via mail contact opgenomen met de Regie en de FOD Justitie, om een gedocumenteerde stand van zaken op te maken van de mate waarin zij de aanbevelingen hadden uitgevoerd. Op 4 september 2025 vond een vergadering met de geauditeerden plaats.

Op 18 december 2025 werd een eerste versie van het opvolgingsverslag verstuurd naar de Regie, naar de FOD Justitie en naar de bevoegde ministers, met het oog op het tegensprekelijke debat. De Regie en de FOD Justitie hebben op 30 januari 2026 geantwoord. De minister van Modernisering van de Overheid, belast met het Gebouwenbeheer van de Staat, antwoordde op 1 februari 2026. De minister van Justitie heeft niet geantwoord.

Het Rekenhof heeft die antwoorden onderzocht en er rekening mee gehouden bij de opmaak van dit verslag.

Dit vereenvoudigde opvolgingsverslag is gebaseerd op de verklaringen van de geauditeerden en de documenten die ter ondersteuning werden bezorgd. Het Rekenhof heeft geen auditwerkzaamheden uitgevoerd om de kwaliteit van de ontvangen documenten en de getroffen maatregelen te evalueren.

Het is nagegaan hoe elke aanbeveling werd uitgevoerd en kende er een kleurcode aan toe, naargelang van de geboekte vooruitgang.

	Volledig uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Naast elke aanbeveling staat vermeld aan wie ze gericht is.

4 Uitvoering van de aanbevelingen

Het Rekenhof splitst zijn onderzoek op in de volgende zes punten, die overeenkomen met de thema's van het initiële auditverslag:

- human resources en organisatie;
- voorafgaande evaluatie van de PPS-projecten;
- budgettaire informatie;
- voorbereiding van de contracten;
- plaatsing;
- opvolging van het onderhoud.

4.1 Human resources en organisatie

4.1.1 Delen van de verantwoordelijkheden en coördinatie

Aanbeveling 1 Een transversaal team Regie der Gebouwen/FOD Justitie samenstellen om de verschillende aspecten van het contractuele DBFM-beheer te versterken; aan deze cel – bestaande uit een pluridisciplinair team waarin juridische, technische en financiële vaardigheden zijn samengebracht – de opvolging toevertrouwen van de onderhoudswerkzaamheden voor de gecentraliseerde opdrachten (juridisch-technische ondersteuning voor de DBFM-projecten, controle van de vergoeding, de definitie van een inspectiebeleid, het uitvoeren van thematische inspecties enz.); deze cel in staat stellen de verworven kennis te benutten ten voordele van de toekomstige penitentiaire projecten en om de federale expertise uit te breiden bij projecten met een gelijkaardig beheer	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	
---	---	---

Aanbeveling 2

De coördinatie binnen de betrokken administraties verbeteren:
 (1) bij de Regie: tussen de centrale en de regionale diensten bij de voorbereiding en de bouw van de DBFM-projecten;
 (2) bij de FOD Justitie: tussen de centrale administratie (Dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid – DOGV) en de DBFM-inrichtingen wat betreft de problemen met de opvolging van de onderhoudswerkzaamheden (beheerinstrumenten, behandeling van interpretaties en afwijkingen, toegang van de dienstverleners tot de ruimte van de gevangenis)

Regie der
Gebouwen en
FOD Justitie



Zowel de Regie als de FOD Justitie hebben ervoor gekozen om elk een eigen team op te richten: de Projectgroep Gevangenis (PGG) bij de Regie en de directie PPS bij het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.

Die twee teams zijn gevestigd in hetzelfde gebouw en werken nauw samen voor de DBFM-contracten. Dankzij IT-tools zoals Teams konden gemengde virtuele teams worden samengesteld om de coördinatie en de samenwerking bij de nieuwe DBFM-projecten te verbeteren. Bovendien zijn de lokale directies van de Regie van bij het begin betrokken bij de nieuwe projecten.

Volgens de Regie heeft de PGG op het SharePoint-platform van de Regie een mappenstructuur opgezet, om nuttige projectinformatie op een eenvoudige manier te kunnen delen. De PGG stelde die structuur voor aan de lokale directies van de Regie en aan de facilitair beheerders⁴, zodat ze er gebruik van konden maken.

De Regie en de FOD Justitie organiseren daarenboven meer formele, tweemaandelijks vergaderingen met de beleidscellen van de bevoegde ministers om ervoor te zorgen dat alle projecten worden opgevolgd.

Voor de opvolging van het onderhoud organiseert de FOD Justitie maandelijks en driemaandelijks vergaderingen met de consortiums. Naast de directie PPS nemen de gevangenisdirecties en de facilitair beheerders deel aan die vergaderingen. Indien nodig begeleiden de technisch experts van de lokale directies van de Regie de facilitair beheerders.

De FOD Justitie heeft een PPS-platform opgezet, met gemengde teams van de Regie en de FOD Justitie, een digitaal kanaal om informatie te delen en regelmatige overlegmomenten tussen de teams. Dat platform vergemakkelijkt de kennisdeling tussen de directies van DBFM-gevangenis, de directie PPS en de Regie. De actoren kunnen er hun ervaringen uitwisselen en problemen op een uniforme manier aanpakken.

Volgens de Regie en de FOD Justitie maken al die vergaderingen het ook mogelijk op een transversale manier incoherenties op te sporen tussen de bestekken voor de DBFM-gevangenis die in exploitatie zijn. Zo kunnen de PGG en de directie PPS de contractuele documenten voor de toekomstige projecten aanpassen.

Hoewel nog niet alle functies zijn ingevuld, zijn de teams van de Regie en van de FOD Justitie sinds 2023 wel al versterkt (zie [aanbeveling 4](#)). Zo kunnen ze de gevangenisdirecties ondersteunen bij de opvolging van de exploitatie.

⁴ De precieze benaming van de functie bij de Regie der Gebouwen is 'Beheerder DBFM(O) Facilitycontracten'. Om vlot leesbaar te blijven, gebruikt dit verslag de vereenvoudigde benaming 'facilitair beheerder'.

Aanbeveling 3

De coördinatie tussen de administraties duidelijker maken door een *Service Level Agreement* (SLA) uit te werken dat een kader biedt voor de opdrachten van de entiteiten, voor de functies en verantwoordelijkheden alsook voor de informatie die systematisch moet worden gedeeld

Regie der
Gebouwen en
FOD Justitie



De Regie en de FOD Justitie hebben geen SLA uitgewerkt, maar hebben wel een samenwerkingsakkoord gesloten voor de DBFM-gevangenissen. Dat akkoord legt onder meer de scope van de projecten vast, de nadere samenwerkingsregels, de rol van iedere partij en haar verantwoordelijkheden in het kader van de plaatsingsprocedure en de uitvoering van de opdracht, de terbeschikkingstelling, de controle en de financiering.

Volgens dat akkoord is voornamelijk de Regie verantwoordelijk voor de architectuur en voor de bouw: technische installaties (met uitzondering van de beveiligingsinstallaties), duurzaamheid, technische/energie-innovatie, onderhoud enz. Ze blijft de aanbestedende overheid van de opdrachten.

De FOD Justitie is voornamelijk belast met de uitwerking van het behoefteprogramma, de exploitatie van de gevangenis, de opvolging van de facilitaire diensten, de veiligheid, het aspect functionaliteit/architectuur, de delen van het onderhoud die betrekking hebben op de FOD enz.

Bovendien bepaalt het samenwerkingsakkoord dat een overlegcomité wordt opgericht, en dat er gemengde teams komen die belast zijn met de bouw en de exploitatie. Ook legt het de nadere regels voor hun werking vast.

Op 18 maart 2026 werd het samenwerkingsakkoord ondertekend door de ministers die bevoegd zijn voor de Regie en voor de FOD Justitie. In de loop van 2026 zullen de FOD Volksgezondheid, de FOD Justitie en de Regie een gelijkaardig protocol uitwerken voor de FPC's (DBFMO).

4.1.2 Human resources

Aanbeveling 4

Beschikken over personeel dat is opgeleid in de specificiteiten van contractueel beheer en ervoor zorgen dat voldoende juridische en technische expertise wordt aangehouden op het niveau van de Regie en de FOD Justitie om te garanderen dat het contract efficiënt wordt opgevolgd

Regie der
Gebouwen en
FOD Justitie



In 2023 telde de PGG van de Regie slechts 6,7 voltijdse equivalenten, hoofdzakelijk architecten. De voorbije jaren kwamen een Franstalige jurist, twee projectleiders en een administratief medewerker (ter ondersteuning van het management) het team versterken. Er moeten nog een Nederlandstalige jurist en een financieel expert worden aangeworven.

De Regie zou willen vragen om een DBFM-projectleider aan te werven telkens als de minister-raad een nieuw project goedkeurt. De projectleiders moeten de verschillende fases van de DBFM-contracten beheren en de facilitair beheerders of de lokale directies ondersteunen (in de gewesten waar nog geen facilitair beheerder werd aangeworven).

Sinds 2023 tracht de Regie bovendien een facilitair beheerder aan te werven voor ieder gewest. Voor Vlaanderen werd de functie ingevuld in 2025. De beheerder voor Wallonië is in dienst getreden op 15 januari 2026 en voor het Brussels Gewest is een wervingsprocedure gepland. De drie facilitair beheerders worden toegewezen aan de algemene directie van de operationele diensten, die de lokale directies overkoepelt. Ze moeten de exploitatie van de gevangenis opvolgen en controleprocedures en modeldocumenten uitwerken en toepassen. Zo dragen ze bij tot de horizontale harmonisering van de projecten.

In 2023 zat de directie PPS van de FOD Justitie in de opstartfase. Ze beschikte toen over vier van de zeven geplande personeelsleden. Ten tijde van de opvolgingsaudit waren dat er zes. In 2026 is nog een wervingsprocedure voor een jurist gepland.

4.1.3 Kennisvergaring en kennisdeling

Aanbeveling 5 De leerpraktijken en -mechanismen ontwikkelen die nodig zijn voor de DBFM-projecten op operationeel, organisatorisch en strategisch vlak, om tot meer kennisdeling en overdracht van innoverende praktijken te komen tussen de inrichtingen met DBFM-beheer onderling en met de inrichtingen in eigen beheer	FOD Justitie en Regie der Gebouwen	 Justitie
		 Regie

De uitvoering van deze aanbeveling bij de Regie hangt grotendeels af van de indiensttreding van de facilitair beheerders. Zodra die zijn aangeworven en opgeleid, kunnen vergaderingen worden gehouden om de link tussen de bouw en de exploitatie te versterken en om praktijkervaringen te delen.

Volgens de Regie heeft een personeelslid van de PGG, een vroegere verantwoordelijke van de projecten van Haren en Dendermonde, sinds begin 2025 de facilitair beheerder opgeleid voor Vlaanderen. Parallel leidden twee leden van de PGG een interne opleidingsdag in oktober 2025, bedoeld voor personen die beter wilden begrijpen hoe DBFM-projecten werken. Die opleiding vindt in april 2026 opnieuw plaats.

Het Rekenhof raadpleegde de verslagen over de driemaandelijke vergaderingen van maart en juni 2025 van het PPS-platform. Die vergaderingen brengen de directies van de bestaande gevangenis samen met die van de gevangenis die binnenkort zullen opengaan, de directie PPS, de gewestelijke directies, de directie Budget en Boekhouding en de Regie.

De uitwisseling gaat onder meer over het budget, de aanvragen tot wijziging van de opdrachtgever⁵, de moeilijkheden die de gevangenisdirecties ondervinden in hun relaties met de dienstverleners, de interpretatie van de SLA's en het in herinnering brengen van de procedures. De oprichting van dit platform en de regelmatige vergaderingen waarbij zowel vertegenwoordigers van de FOD Justitie als van de Regie aanwezig zijn, zijn volgens het Rekenhof zinvolle initiatieven.

⁵ Het gaat om beperkte aanpassingen die de FOD Justitie of de Regie der Gebouwen vragen aan de externe dienstverlener nadat het contract is gesloten (wegens aanpassingen die er moeten komen na wijzigingen in de wetgeving, nieuwe technologie of een bijkomende aanvraag tot wijziging van de infrastructuur). De aanvrager neemt de kosten voor zijn rekening.

4.2 Voorafgaande evaluatie van de PPS-projecten

Aanbeveling 6

Een federaal wettelijk kader ontwikkelen om het beroep op een PPS te omkaderen, dat het volgende bepaalt:

- de verplichtingen van de overheid voor het beheer van de PPS-projecten (voorafgaande evaluatie, plaatsing, uitvoering, opvolging en evaluatie);
- de informatie die aan de beleidsmakers moet worden meegedeeld om de beleidsbeslissing voor te bereiden;
- de informatie die aan de partijen (parlement, ministers, FOD BOSA) moet worden meegedeeld zodat ze de impact van die projecten op lange termijn op de overheidsfinanciën kunnen inschatten (risico op verdringing)

Wetgever



De ministerraad van 22 maart 2024 vroeg de bevoegde minister voor de Regie om een ontwerp voor te bereiden tot wijziging van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, om de inzet van PPS-constructies op federaal niveau te reglementeren. Dat ontwerp moest vervolgens aan zijn opvolger worden bezorgd.

Na zijn opvolgingsaudit stelt het Rekenhof vast dat hierover geen wettelijk kader is goedgekeurd. Volgens de beleidsceel van de nieuwe minister belast met de Regie der Gebouwen kan een federaal wettelijk kader voor PPS-constructies niet los van de overheidsopdrachtenwetgeving worden uitgewerkt en mag het zich bovendien niet beperken tot de Regie.

In overleg met de betrokken federale actoren zal de Regie een grondige juridische analyse uitvoeren om na te gaan hoe de bestaande federale wetgeving kan worden aangepast en hoe kan worden gezorgd voor een eenvormige aanpak van PPS-projecten. Het Rekenhof wijst er echter op dat de uitvoering van de aanbeveling niet afhangt van een wijziging in de overheidsopdrachtenwetgeving.

In het Vlaams Gewest bestaat trouwens al een specifiek regelgevend kader voor PPS-projecten. Dat is vooral bedoeld om de kwaliteit te verbeteren van de financiële informatie die het Vlaams Parlement ontvangt over de PPS-contracten die lopen of in voorbereiding zijn. De kosten die aan dergelijke contracten verbonden zijn, kunnen op lange termijn namelijk tot budgettaire verdringing leiden.

De aanbeveling van het Rekenhof gaat over verplichtingen op het vlak van transparantie en geconsolideerde rapportering over alle federale PPS-projecten in ontwikkeling of in uitvoering. De toepassing ervan zal het federale parlement in staat stellen om zijn rol van toezichthouder op de federale openbare financiën ten volle te vervullen.

In haar antwoord op het ontwerpverslag vermeldt de Regie dat ze een werkgroep heeft opgericht om na te denken over de mogelijke inhoud van een wettelijk kader voor de PPS-projecten. Die bestaat uit de verantwoordelijken van de Regie en vertegenwoordigers van Defensie, van de FOD BOSA en van de Kanselarij van de Eerste Minister. Op 6 februari 2026 vond een eerste vergadering plaats.

Bovendien nemen vertegenwoordigers van de ondersteuningsentiteit van het departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid deel aan de volgende vergadering. Die ondersteuningsentiteit werd opgericht bij decreet van 22 maart 2019⁶ en kan bogen op ervaring die nuttig kan zijn voor het federale niveau.

Aanbeveling 7

Een voorafgaande *value for money* (VFM)-evaluatie uitvoeren op basis van betrouwbare en relevante gegevens voordat kan worden beslist om een beroep te doen op PPS en die evaluatie actualiseren na de marktconsultatie en/of het ontvangen van de offertes om de beleidsbeslissing te baseren op betrouwbare informatie die het beroep op een PPS rechtvaardigt; die evaluatie aanvullen met de resultaten van een *ex post*-evaluatie van de gerealiseerde projecten

Regie der
Gebouwen en
FOD Justitie



De Regie en de FOD Justitie hadden beslist de eerste drie gevangenissen van het masterplan Gevangenissen te verwerven via een DBFM-contract (Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne). Het Rekenhof stelde vast dat ze op het moment van de beslissing immers niet meer over voldoende personeel beschikten om die projecten volgens een klassieke aankoopprocedure te beheren.

Bij een klassieke aankoopprocedure wordt de gerealiseerde investering geleidelijk als uitgave geboekt naarmate de werkzaamheden vorderen, wat een negatieve invloed heeft op het begrotingssaldo en de directe schuld van de federale Staat. Bij DBFM-projecten daarentegen wordt de aanrekening van de betaalde vergoedingen gespreid over de volledige looptijd van het contract, waardoor de Regie de voorkeur heeft gegeven aan dat model.

Inmiddels heeft de Regie aanzienlijke ervaring met de uitvoering van DBFM-projecten. Aangezien die methode duurder is dan de klassieke aankoopmethode, moet de Regie aan de hand van een *value for money* (VFM)-analyse kunnen aantonen dat die aanpak een meerwaarde biedt. De Regie heeft dus een methode ontwikkeld om de meerkosten te verantwoorden die zijn gekoppeld aan de DBFM-financiering voor de nieuwe gebouwen ten opzichte van de andere aankoopmethodes.

Het Rekenhof stelt vast dat de Regie de hoofdlijnen van de gids van het *European PPP Expertise Centre* (EPEC) heeft gevolgd. De methode vergelijkt immers de DBM- en de DBFM-financiering op het vlak van de financiële stromen tijdens de periode waarin het gebouw wordt gebruikt. Het gaat om de kosten voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het project. De vergelijking mondt uit in een berekening van de netto contante waarde⁷. Ook houdt de methode rekening met de restwaarde van het goed bij het verstrijken van het contract, met de fiscale impact en met de kosten voor de personeelsinzet en de voorbereiding van het contract.

Uitvoering van de VFM

Zoals het EPEC aanbeveelt, heeft de Regie ook een kwalitatieve analyse opgenomen in haar methode, om te becijferen welke voordelen de DBFM bood ten opzichte van de andere opties.

⁶ Decreet van de Vlaamse overheid van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma's.

⁷ De contante waarde van het project is de som van de financiële stromen die het genereert, die zijn aangepast zodat ze rekening houden met de spreiding ervan in de tijd. Die aanpassing bestaat erin de waarde van de financiële stromen te verminderen door er een actualisatievoet op toe te passen die rekening houdt met de waardevermindering van de munteenheid doorheen de tijd.

De methode legt de nadruk op de onderhoudskosten en de restwaarde van het gebouw, zonder de onderliggende hypothesen van de berekening⁸ expliciet toe te lichten. Het Rekenhof kan de validiteit van de kwalitatieve analyse dus niet nagaan. Bovendien waren de kwalitatieve analyses die de Regie tot nu toe uitvoerde tamelijk algemeen.

Volgens het EPEC moet de koppeling tussen een kwalitatieve en een kwantitatieve analyse ook duidelijk de belangrijkste voordelen verantwoorden voor de keuze van de aankoopmethode. Die koppeling en verantwoording waren ontoereikend in de analyses van de Regie.

Keuze voor een vergelijking met een DBM-model

Bij gebrek aan voldoende gegevens over de gebouwen in eigen beheer, gebruikt de Regie een DBM-model om de DBFM-projecten mee te vergelijken. Om valabel te zijn, moet de methode duidelijk wijzen op de verschillen tussen de aankoopmethodes wat de onderhoudskosten betreft.

In haar evaluatie is de Regie van oordeel dat het onderhoud door de partner beperkt zou blijven tot negen jaar bij een DBM-project, tegenover 25 jaar in een DBFM-scenario. Daarna zou de Regie zelf moeten instaan voor het onderhoud of een nieuw onderhoudscontract moeten sluiten (tot het einde van de periode van 25 jaar, om te kunnen vergelijken met de DBFM-optie).

Ook houdt de methode rekening met de restwaarde van het gebouw bij het verstrijken van het contract. In het DBFM-scenario is de Regie van oordeel dat het gebouw wordt overgedragen tegen een waarde die nauw aanleunt bij die van het gebouw in nieuwe staat, aangezien het onderhoud ervoor heeft gezorgd dat die waarde behouden bleef. In het DBM-scenario meent de Regie daarentegen dat het gebouw aan waarde heeft verloren omdat het onderhoud minder kwalitatief zou zijn. Aangezien het onderhoud verwaarlozen niet getuigt van goed vastgoedbeheer, is het Rekenhof van oordeel dat die hypothesen het DBM-scenario overmatig kunnen benadelen.

In het geval dat het contract met de partner bepaalt dat het gebouw wordt overgedragen na 25 jaar, zullen sommige grote onderhoudskosten (bijvoorbeeld voor het dak) bovendien nog niet betaald zijn bij het verstrijken van het contract. De looptijd van 25 jaar zou dus in het voordeel kunnen zijn van een DBFM-scenario in vergelijking met een latere overdracht, waarbij de privépartner die kosten voor zijn rekening had moeten nemen.

Belang van de keuze van de actualisatievoet

De Regie illustreert haar methode om de VFM te berekenen met twee voorbeelden: de gevangenis van Vresse-sur-Semois en de Europese school. Voor elk van die kwantitatieve analyses gebruikte ze andere actualisatievoeten⁹: de kapitaalkosten van de privépartner en de rentevoet waartegen de Staat leent (lineaire obligatie op dertig jaar).

⁸ De raming van de waarde van de elementen van het gebouw die een langere levensduur hebben dan de looptijd van het contract (zoals de funderingen of het dak), is bijvoorbeeld weinig in waarde verminderd bij de DBFM-formule, maar sterk in waarde verminderd bij de formule met eigen beheer. Zo wordt de waarde van het dak van de gevangenis van Vresse-sur-Semois na 25 jaar geschat op 1,0 miljoen euro in de formule met eigen beheer en op 6,1 miljoen euro bij de DBFM-formule, zonder concrete verantwoording voor dat verschil.

⁹ Aan de hand van de actualisatievoet kunnen de toekomstige financiële stromen naar een actuele waarde worden gebracht.

Voor de Europese school paste de Regie verschillende actualisatievoeten toe om een gedetailleerde vergelijking te maken van de netto contante waarde van de financiële stromen voor het DBFM- en het DBM-scenario.

Bij de DBFM-optie draagt de Staat gedurende de volledige looptijd van het contract de kosten voor het ontwerp, de bouw en de financiering via beschikbaarheidsvergoedingen¹⁰. Bij de DBM-optie worden de kosten voor het ontwerp en de bouw daarentegen volledig betaald tijdens de constructie van het gebouw, aangezien de privépartner niet verantwoordelijk is voor de financiering.

Tabel 1 – Netto contante waarde van de Europese school bij DBFM en DBM (in duizend euro)

Actualisatievoet	DBFM	DBM
5,60 %	174.040	193.636
4,41 %	212.937	215.406
3,32 %	254.548	239.888
3,00 %	274.273	248.164

Bron: Regie der Gebouwen

Uit de analyse blijkt dat de gekozen actualisatievoet bepalend is om de financiële meerkosten te evalueren die voortvloeien uit de privéfinanciering. Voor de Europese school bedraagt het financieringstarief voor de privépartner 5,6 %, tegenover een rentevoet van 3,32 % voor de lineaire obligatie op dertig jaar. De Regie stelt dat de DBFM-methode volgens haar consultant verantwoord is omdat de privépartner bepaalde risico's draagt. Het Rekenhof wijst er echter op dat die risico's al zijn ingecalculleerd in het bedrag van de beschikbaarheidsvergoeding.

Het Rekenhof is van oordeel dat de VFM-evaluatie van de DBFM- en de DBM-optie veeleer de rentevoet van de lineaire obligatie op dertig jaar moet hanteren als actualisatievoet om de beschikbaarheidsvergoedingen terug te rekenen naar de contante waarde. Dat tarief moet immers overeenkomen met de financieringskosten van de Staat, en niet met die van de privépartner. Voor de Staat bedragen de financiële meerkosten van een DBFM-scenario dan 14,7 miljoen euro¹¹.

Risicoanalyse

Het Rekenhof stelt vast dat de waardering van de risico's niet gebaseerd is op een gevoeligheidsanalyse van de variabelen. De risicoanalyse bevat geen kwantitatief onderzoek van de kosten en de waarschijnlijkheid van de risico's om te zorgen voor een optimale verdeling tussen de partijen, zoals aanbevolen door het EPEC. Dat gebrek aan risicomodellering kan de resultaten positief beïnvloeden voor het scenario dat a priori de voorkeur genoot. De vergelijking is immers niet gebaseerd op een reële simulatie van de bepalende factoren. Het Rekenhof is van oordeel dat het dus van belang is die analyses te laten valideren door een extern controleorgaan zoals de Inspectie van Financiën.

¹⁰ De beschikbaarheidsvergoedingen omvatten de investeringsvergoeding (kosten voor het ontwerp, de bouw en de financiering tegen het tarief dat overeenkomt met de kapitaalkosten voor de partner), de onderhoudsvergoeding en de vergoeding voor de facilitaire diensten (zoals catering, afvalbeheer of wasserij).

¹¹ Dit is het verschil tussen de netto contante waarden van 254,5 miljoen euro (DBFM) en 239,9 miljoen euro (DBM) (zie tabel 1).

Voor de twee aangehaalde voorbeelden blijkt uit de methode van de Regie, gebaseerd op parameters die zij heeft bepaald (actualisatievoet, restwaarde van het gebouw enz.), dat er weinig verschil is tussen de geraamde uitgaven voor elke aankoopmethode. Toch meent de Regie dat bij een DBFM-scenario de controle van de banken op de activiteiten van de privépartner de risico-beheersing verbetert. De Regie komt tot de conclusie dat die controle een DBFM-constructie dus zou moeten bevoordelen.

Evolutie van de VFM naarmate het project vordert

Overeenkomstig de goede praktijken van het EPEC impliceert de VFM-methode dat de berekening wordt bijgewerkt naarmate het project vordert, om na te gaan of de voordelen van de DBFM-optie effectief worden waargemaakt. In principe biedt die evaluatie de mogelijkheid om een maximum-prijs te bepalen, die niet mag worden overschreden bij de gunning van het contract aan de privé-partner. De Regie heeft echter geen opvolgingsmechanisme opgenomen in haar methode.

Conclusie van het Rekenhof over de VFM

Het Rekenhof is van oordeel dat de methode die de Regie uitwerkte een stap in de goede richting is. Ze is gebaseerd op valabele principes die voortkomen uit de goede praktijken van het EPEC, onder meer voor de structuur, de financiële modellering, de aandacht voor kwalitatieve criteria en het feit dat de risico's worden meegenomen in de analyse.

Om de normen van het EPEC te volgen, moet de Regie sommige onderdelen van haar methode en de concrete uitvoering ervan echter nog verbeteren. Het gaat onder meer over:

- het detailniveau van de risicoanalyse, de waardering van de risico's en de spreiding ervan;
- de verantwoording van de hypothesen (de keuze van de actualisatievoet voor de financiële stromen op basis van de financieringskosten van de openbare sector, de beschikbaarheidsvergoeding, de restwaarde van het gebouw enz.);
- de integratie en de verantwoording van de kwalitatieve criteria die het mogelijk maken om de extra kosten voor een DBFM-constructie te compenseren;
- de formalisering van een opvolgingsmechanisme voor de VFM gedurende het hele project.

Bijgevolg is het Rekenhof van oordeel dat de Regie haar methode nog moet verfijnen om te voldoen aan de normen van het EPEC en op die manier de meerwaarde van een PPS-constructie objectief aan te tonen.

In haar antwoord op het ontwerpverslag benadrukt de Regie dat ze begin januari 2026 een werkgroep heeft opgericht met personeelsleden die instaan voor de strategie en voor de PGG. De werkgroep vergadert iedere maand om tegemoet te komen aan de aanbeveling van het Rekenhof.

4.3 Budgettaire informatie voor en rapportering aan het parlement

4.3.1 Budgettaire transparantie

Aanbeveling 8

In de algemene toelichting van de uitgavenbegroting een becomingmentarierende samenvattende tabel opnemen die melding maakt van de totale juridische verbintenis, de reeds vastgelegde en vereffende bedragen, en de bedragen die nog moeten worden vastgelegd en vereffend voor de verschillende projecten in de loop van het komende begrotingsjaar en tijdens de daaropvolgende jaren

Regering



Op basis van de informatie die de Regie en de FOD Justitie bezorgden, heeft de FOD BOSA in de algemene toelichting bij de uitgavenbegroting van de federale Staat van 2025¹² de volgende elementen opgenomen:

- de juridische verbintenis die hoort bij de investeringsvergoedingen¹³ voor de DBFM-gevangenis;
- de al vereffende bedragen;
- de nog te vereffenen bedragen voor het komende begrotingsjaar en de daaropvolgende jaren voor de investeringsvergoedingen.

Het Rekenhof stelt echter vast dat die tabel geen melding maakt van de bedragen van de juridische verbintenis voor de gevangenis van Dendermonde en Antwerpen.

In de algemene toelichting bij de begroting 2026¹⁴ vermeldt de tabel een bedrag van 17,1 miljoen euro voor de jaarlijkse vergoeding voor de gevangenis van Antwerpen, zonder echter een raming op te nemen van het totaalbedrag voor de investeringsvergoedingen voor de volledige exploitatieduur (25 jaar).

Voor de gevangenis van Dendermonde vermeldt de tabel van 2026 net als die van 2025 noch de investeringskosten per jaar, noch die kosten over 25 jaar. Volgens de Regie kunnen die bedragen niet worden berekend. Bij de sluiting van het finale akkoord met de dienstverlener had ze immers onderhandeld dat de investeringsvergoeding niet vast zou zijn. Voor die gevangenis is de btw van toepassing op het deel van het kapitaal dat na elk kwartaal overblijft (en dat ieder kwartaal anders is), in tegenstelling tot bij de andere DBFM-gevangenis.

Volgens het Rekenhof moet de algemene toelichting bij de begroting de bedragen vermelden die onbetwist verschuldigd zijn, zelfs wanneer de nog te betalen bedragen voor de gevangenis van Antwerpen en Dendermonde niet definitief zijn. Zo heeft het parlement een overzicht van het totaalbedrag van de juridische verbintenis voor de DBFM-gevangenis.

Daarnaast wijst het Rekenhof erop dat de tabel in de algemene toelichting bij de begroting enkel de investeringsvergoedingen vermeldt. Noch de onderhoudsvergoedingen, noch die voor de facilitaire diensten staan erin. Het Rekenhof is van oordeel dat de tabel ook het bedrag van die vergoedingen zou moeten vermelden, om het totaalbedrag weer te geven van de juridische verbintenis die de Staat is aangegaan. Volgens de Regie en de FOD Justitie wordt geen melding gemaakt van die vergoedingen omdat voor ieder DBFM-contract andere mechanismen voor prijsherziening van toepassing zijn.

In hun antwoord op het ontwerpverslag duiden de Regie en de FOD Justitie erop dat ze begin 2024 een werkgroep hebben opgericht, in overeenstemming met de beslissing die de ministerraad van 13 oktober 2023 nam in het kader van de uitwerking van de initiële begroting 2024. De werkgroep brengt de Regie samen met de FOD Justitie (en de beleidscellen van de ministers die verantwoordelijk zijn voor de begroting), de Inspectie van Financiën en de FOD BOSA.

¹² *Parl. St. Kamer*, 5 april 2025, [DOC 56 0852/001](#), Algemene toelichting bij de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2025, p. 76, [www.dekamer.be](#).

¹³ De investeringsvergoedingen verwijzen naar de kosten voor het ontwerp, de bouw en de financiering.

¹⁴ *Parl. St. Kamer*, 28 januari 2025, [DOC 56 1278/001](#), Algemene toelichting bij de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2026, p. 75, [www.dekamer.be](#).

Voor de rapportering over de juridische verbintenissen voor de DBFM-contracten heeft die werkgroep een methode vastgelegd die is gebaseerd op de *financial closes* (financieringsovereenkomsten) die de ministerraad goedkeurde voor de berekening van alle vergoedingen. Voor de raming van de begrotingskredieten daarentegen is de schatting van de vergoedingen (behalve de niet-geïndexeerde investeringsvergoeding) gebaseerd op de laatste gecontroleerde en vereffende kwartaalfactuur (maal vier en vermeerderd met de btw). Bovenop die laatste facturatie komen de indexering gebaseerd op de ramingen van het Planbureau en een marge van 3 % bedoeld om eventuele schommelingen op te vangen die de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen overstijgen. Die marge wordt bepaald op basis van trends die de voorbije jaren zijn vastgesteld.

De Regie en de FOD Justitie voegen toe dat ze voor de gevangenis van Antwerpen rekening hebben gehouden met het bedrag van de beschikbaarheidsvergoedingen en van de meerjarenramingen tegen constante prijzen 2026 voor de kredieten van de initiële begroting 2026.

De parlementaire verantwoordingsnota van de FOD Justitie voor de begroting 2026 bevat een planning van de jaarlijkse kredieten die nodig zijn voor de vastlegging en de vereffening van de contractuele vergoedingen voor het gebruik van de gevangenis over vijf jaar (2024-2029)¹⁵. Het Rekenhof wijst er echter op dat de tabel in de algemene toelichting bij de begroting niet de totale juridische verbintenis vermeldt voor alle vergoedingen samen over de volledige looptijd van het DBFM-project (25 jaar).

4.3.2 Specifieke rapportering

Aanbeveling 9 Systematisch en te gelegener tijd rapporteren over alle DBFM-contracten aan het parlement om het in te lichten over de impact ervan op de overheidsfinanciën	Ministers, Regie der Gebouwen en FOD Justitie	
--	--	---

De algemene toelichting bij de begroting (zie [aanbeveling 8](#)) informeert het parlement over de al gesloten DBFM-contracten en over de budgettaire impact van de investeringsvergoedingen tijdens de volledige exploitatieduur. Het Rekenhof stelt echter vast dat die rapportering pas na de juridische verbintenis plaatsvindt. Het parlement keurt de begrotingskredieten die nodig zijn om de jaarlijkse vergoedingen aan te rekenen immers pas goed nadat de opdracht werd gegund. De uitgaven zijn dus onvermijdelijk en onreducerbaar.

In de praktijk ontnemt dit mechanisme het parlement de rol waarbij het vooraf machtiging verleent voor uitgaven. Volgens het Rekenhof zou de informatie aan het parlement ook de DBFM-contracten moeten vermelden die in de project- of ontwerpfase zitten, in navolging van het Vlaams decreet van 22 maart 2019¹⁶ en een aantal Franse en Nederlandse voorbeelden¹⁷.

In hun antwoord op het ontwerpverslag benadrukken de Regie en de FOD Justitie dat de werkgroep die werd opgericht om een federaal wettelijk kader te ontwikkelen voor de PPS-projecten, zal nagaan of die rapportering opportuun is (zie [aanbeveling 6](#)).

¹⁵ Parl. St. Kamer, 28 januari 2026, [DOC 56 1281/005](#), Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2026 van de FOD Justitie, p. 55, [www.dekamer.be](#).

¹⁶ Decreet van de Vlaamse overheid van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma's.

¹⁷ Rekenhof, *Nieuwe gevangenis via publiek-private samenwerking. Naar een betere beheersing van de DBFM-contracten*, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2023, 152 p., [rekenhof.be](#).

4.3.3 Boekhoudkundige verwerking van DBFM-projecten

Aanbeveling 10

De juridische verbintenis die voortvloeit uit de DBFM-contracten registreren in de rekeningen van de rechten en verplichtingen buiten balans om de getrouwheid van de rekeningen te garanderen

Algemeen bestuur
en/of Regie der
Gebouwen



Deze aanbeveling is nog niet toegepast, maar de Regie laat weten dat haar financiële dienst ze zal uitvoeren.

4.4 Voorbereiding van de contracten

4.4.1 Risicoanalyse

Aanbeveling 11

Een risicoanalyse uitvoeren bij de voorbereiding van de contracten

FOD Justitie
en Regie der
Gebouwen



Het Rekenhof stelde bij de initiële audit vast dat de Regie en haar consultant bij de voorbereiding van de DBFM-contracten voor de gevangenis niet systematisch de risico's hebben geanalyseerd. Het baseerde zich op de EPEC-aanbevelingen, onder meer de *Global Infrastructure Hub*¹⁸.

In januari 2023 is echter een risicoanalyse uitgevoerd voor de bouw en exploitatie van de FPC's in Aalst, Waver en Paifve. Het doel was om de knelpunten in kaart te brengen waarvoor een duidelijke beslissing nodig is van de Regie, als aanbestedende overheid, voor het opstellen van de opdrachtdocumenten.

De analyse wees op verschillende aandachtspunten:

- de relevantie van een voorafgaand marktonderzoek;
- de complexiteit van de financiering van een DBFMO-project door de banken;
- de nadere regels voor de plaatsing van de opdrachten (keuze tussen één allesomvattende procedure of drie afzonderlijke procedures);
- de toepassing van maximumprijzen;
- het toekennen van vergoedingen aan de inschrijvers;
- de uitdagingen bij het aanwerven van gekwalificeerd personeel in de psychiatrie.

Voor elk punt zijn er voorstellen tot beslissing geformuleerd.

Volgens het Rekenhof is het uitvoeren van een risicoanalyse een zinvol initiatief. Om echter volledig in overeenstemming te zijn met de EPEC-aanbevelingen, moet die worden aangevuld met een formele risicomatrix, een kwantificering van de financiële gevolgen en een expliciete verdeling van de risico's tussen de verschillende partijen (publiek/privé). Dankzij die aanpassingen moet het mogelijk zijn beter te anticiperen op de financiële en juridische uitdagingen, en contractuele bepalingen op te nemen waarmee deze risico's beter kunnen worden beheerst.

De Regie geeft aan dat ze een risicoanalyse zal uitvoeren voor elk nieuw DBFM-project voor de bouw van een gevangenis dat aan de regering wordt voorgesteld.

¹⁸ Global Infrastructure Hub, *Reference guide. Output Specifications for Quality Infrastructure. Practical guidance with a focus on PPPs and other long-term contracts*, september 2019, 160 p., www.gihub.org.

4.4.2 Leerproces

Aanbeveling 12

De uitvoering van de contracten formeel evalueren *a posteriori* om:

- op gestructureerde wijze lessen uit het verleden te trekken;
- ervoor te zorgen dat alle problemen worden geïdentificeerd;
- relevante bepalingen op te nemen in de toekomstige contracten

Regie der
Gebouwen en
FOD Justitie



De Regie geeft aan dat ze verschillende maatregelen heeft genomen om lessen te trekken uit eerdere contracten en om de nieuwe contracten te verbeteren. Zo worden de lokale directies voortaan al van bij de start van de projecten betrokken. Daarnaast is er op het interne platform van de Regie een modelbestek beschikbaar. Zo kunnen alle actoren de ondervonden problemen daar vastleggen en bij toekomstige projecten rekening houden met de voorgestelde oplossingen.

Bij de FOD Justitie dienen het PPS-platform en de vergaderingen met alle betrokkenen om ervaringen uit te wisselen en problemen aan te kaarten, om deze in toekomstige contracten te vermijden (zie [aanbeveling 5](#)). De directie PPS werkt ook aan een document met daarin de inzichten uit het verleden die kunnen helpen om nieuwe projecten te verbeteren.

In 2024 heeft de directie PPS de directies van vijf DBFM-gevangenissen bevestigd over hun tevredenheid over de prestaties van de dienstverleners. Uit de resultaten van die enquête blijkt dat er in de loop van de tijd een vertrouwensband en een constructieve communicatie met de dienstverleners zijn ontstaan. Hoewel de gevangenisdirecties de steun van de directie PPS waarderen, vragen ze niettemin om verduidelijking van bepaalde SLA's die voor interpretatie vatbaar zijn, en om de onderhoudsverplichtingen van de dienstverleners op te volgen.

Volgens het Rekenhof zijn de initiatieven van de Regie en de FOD Justitie positief. Toch blijft een formele evaluatie van de lopende contracten essentieel om de problemen in de gevangenissen in exploitatie op een gestructureerde manier in kaart te brengen, en ze in de toekomst te vermijden door de bepalingen in nieuwe contracten aan te passen.

In hun antwoord benadrukken de Regie en de FOD Justitie dat een werkgroep zal worden opgezet, bestaande uit vertegenwoordigers van beide instellingen, om de evaluatie formeel vast te leggen. De werkgroep zou om de twee maanden kunnen bijeenkomen om de gemelde problemen en de feedback te bespreken. Zijn doel voor 2026 is het opstellen van een gezamenlijk document waarin alle informatie wordt gebundeld. Volgens het Rekenhof moet dat initiatief het mogelijk maken om de problemen in de huidige gevangenissen op structurele wijze op te lijsten en de contracten en de opvolging van de exploitatie van toekomstige gevangenissen te verbeteren.

4.5 Plaatsing van de contracten

4.5.1 Selectie- en gunningsproces

Aanbeveling 13

Het eisenprogramma meer algemeen en minder technisch definiëren om de inschrijvers voldoende marge voor innovatie te laten

Regie der
Gebouwen en
FOD Justitie



De Regie zal deze aanbeveling niet uitvoeren. Volgens haar blijkt uit de ervaringen met lopende projecten en de feedback van de ondernemingen dat de technische eisenprogramma's de innovatiemarge voor de inschrijvers niet beperken.

Volgens de Regie zorgen twee factoren voor innovatie in de DBFM-opdrachten. Enerzijds stimuleert een performantiebestek de creativiteit, en anderzijds worden innovatieve oplossingen beloond door een weging op basis van het criterium 'kwaliteit'.

De Regie is van mening dat het bestek minimale technische vereisten moet bevatten om te garanderen dat alle gevangenis op dezelfde manier functioneren, overeenkomstig de eisen van de FOD Justitie (exploitant van de gebouwen). De Regie stelt eisen, met name op het gebied van duurzaamheid. Ze vindt dat die garant staan voor 'voorbeeldige' projecten, zonder daarbij de architecturale innovatie te beperken.

Aanbeveling 14 Bij toekomstige projecten grondiger nagaan of er sprake is van uitsluitingsgronden	Regie der Gebouwen	
---	--------------------	---

De Regie geeft aan dat ze deze aanbeveling heeft besproken met de consultants die haar bijstaan bij het plaatsingsproces. Ze zal hiermee rekening houden bij toekomstige contracten.

Aanbeveling 15 Bij onderhandelingsvergaderingen systematisch notulen opstellen die duidelijk aangeven over welke punten de partijen overeenstemming hebben bereikt en over welke niet	Regie der Gebouwen	
---	--------------------	---

De Regie geeft aan dat ze bij nieuwe projecten rekening heeft gehouden met deze aanbeveling. De nieuwe administratief medewerker die bij de PGG in dienst is getreden, zal onder meer de notulen van de vergaderingen met de consortiums opstellen. Wat de juridische en financiële onderhandelingen betreft, is de consultant die de Regie bijstaat ervan op de hoogte dat hij de vergaderingen waaraan hij deelneemt, moet documenteren.

4.5.2 Performantiedoelstellingen (SLA's)

Aanbeveling 16 Op centraal niveau de interpretatieproblemen onderzoeken die samenhangen met de formulering van de performantiedoelstellingen op basis van de lokale ervaringen, om tot een eenvormige lezing van de problematische bepalingen te komen; het resultaat van die oefening formaliseren zodat performantiedoelstellingen beter worden gedefinieerd bij toekomstige projecten (bv. de notie 'overcapaciteit') definiëren, de mogelijke duur en de impact ervan)	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	
--	------------------------------------	---

De maatregelen die zijn genomen om deze aanbeveling uit te voeren, hebben ook betrekking op de [aanbevelingen 5](#) en [12](#).

Door de lokale directies vanaf de start van de nieuwe projecten bij het proces te betrekken, kunnen de vereisten uit het bestek worden verbeterd en kunnen de performantiedoelstellingen in de SLA's beter worden omschreven. Voor lopende contracten bieden de vergaderingen van het PPS-platform de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en problemen te bespreken. De deelname

van de directie PPS en de PGG kan zorgen voor een uniforme interpretatie van de problematische bepalingen en een samenhangende, transversale aanpak van de problemen die zich voordoen.

Het Rekenhof heeft de verslagen van de driemaandelijke vergaderingen van het PPS-platform geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de interpretatieproblemen van bepaalde SLA's aan bod komen. Zo ging de vergadering van 21 maart 2025 onder meer over de kosten die de dienstverleners factureren in verband met vandalisme. De directie PPS heeft namelijk een vergelijkende analyse uitgevoerd, waaruit bleek dat de dienstverleners in de verschillende gevangenissen verschillende kosten aanrekenen voor vandalisme. Daarom zijn er met elke gevangenis vergaderingen gehouden om de redenen voor die verschillen grondig te analyseren.

4.6 Opvolging van het onderhoud

4.6.1 Beheerinstrumenten

Aanbeveling 18 De beheerinstrumenten rationaliseren om een nodeloze veelheid en complexiteit te vermijden, en de opvolging door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie te vergemakkelijken	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	
Aanbeveling 19 Geharmoniseerde richtlijnen opstellen en duidelijke verwachtingen definiëren over de inhoud van de instrumenten, zodat ze beter kunnen worden gebruikt	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	

De FOD Justitie en de Regie benadrukken dat ze de inhoud van de beheerinstrumenten voor de nieuwe gevangenis van Vresse-sur-Semois hebben herzien en gestroomlijnd op basis van overleg met de lokale directies.

Aangezien alle betrokken actoren deelnemen aan de vergaderingen van het PPS-platform, kunnen ze daar duidelijke richtlijnen geven voor het gebruik van de beheerinstrumenten in de gevangenissen die al zich al in de exploitatiefase bevinden. De directie PPS biedt ook een praktische gids aan voor gevangenisdirecties (zie [aanbeveling 21](#)).

Aanbeveling 20 Ervoor zorgen dat de beheerinstrumenten effectief worden gebruikt om het preventieve en het reactieve onderhoud op te volgen, door ze te integreren in de periodieke opvolgingsvergaderingen	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	
---	--	---

Volgens de Regie is deze aanbeveling in uitvoering. Dit hangt grotendeels af van de facilitair beheerders, die met name verantwoordelijk zijn voor de opvolging van de exploitatie. De facilitair beheerder voor Vlaanderen voert momenteel intensieve controles uit in de gevangenis van Dendermonde. Hij denkt ook na over procedures die later in alle andere DBFM-gevangenissen kunnen worden ingevoerd.

Aanbeveling 21 Een praktische gids opstellen voor de actoren op het terrein van de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen, om de verplichtingen van de dienstverlener te concretiseren en aldus het dagelijkse beheer te verbeteren	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	 Regie
		 Justitie

Volgens de Regie wordt momenteel een tijdelijk opgesteld van de 25 jaar die voorafgaan aan de overdracht van een gebouw aan de Staat. Die kan nuttig zijn voor de actoren van de FOD Justitie en van de Regie op het terrein, om de verplichtingen van elke partij uiteen te zetten en hun aandacht te vestigen op de belangrijke punten van het contract.

De directie PPS heeft voor de gevangenisdirecties een praktische gids opgesteld, met daarin toelichting bij de beheerinstrumenten en bij de verplichtingen die het DBFM-contract aan de dienstverlener oplegt. Daarnaast worden de taken en verantwoordelijkheden van de directies bij de opvolging van de exploitatie nader omschreven, onder meer voor het kwaliteitsbeheer en de geplande controles, de opvolging van incidenten en de controle van de facturering.

4.6.2 Beheer van wijzigingen in contracten

Aanbeveling 22 Wat betreft de wijzigingen die worden aangebracht tijdens de bouw: een efficiënte procedure opstellen – voor de toekomstige projecten – die is aangepast aan de aard van de voorgestelde wijzigingen; wat betreft de wijzigingen die worden aangebracht in de loop van de exploitatie: over resources beschikken om de offertes kritisch te kunnen analyseren en, voor de posten waarbij dat mogelijk is, voorzien in contractuele bepalingen die de kosten van de wijzigingen omkaderen; een duidelijk en volledig overzicht behouden van de werkelijke kosten die voortvloeien uit de wijzigingen, om ze op lange termijn in de hand te houden	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	

Om deze aanbeveling uit te voeren, is een procedure opgesteld die de wijzigingen aan het contract tijdens de bouwfase regelt. Die procedure is opgenomen in het samenwerkingsakkoord tussen de Regie en de FOD Justitie. De procedure legt ook de verantwoordelijkheden en de nadere regels voor de kostenverdeling vast.

Het validatieproces voor wijzigingen tijdens de bouwfase, onder meer het advies van de Inspectie van Financiën daarover, moet nog verder worden uitgewerkt tussen de Regie en de FOD Justitie. In haar antwoord benadrukt de Regie dat ze hierover op 29 januari 2026 een overleg heeft gehad met de Inspectie van Financiën en de FOD Justitie.

Voor wijzigingen die worden aangebracht in de loop van de exploitatie heeft de directie PPS in samenwerking met de Regie een procedure opgesteld. In juli 2023 heeft de Inspectie van Financiën die procedure gevalideerd. De procedure beschrijft behalve het validatieproces ook de taken en verantwoordelijkheden van de lokale directies, van de directie PPS en van de PGG.

Wijzigingen tijdens de exploitatie hebben gevolgen voor de begroting, meer bepaald in de vorm van investeringskosten en onderhoudskosten. Dat leidt tot een verhoging van de trimestriële vergoedingen.

De trimestriële vergoedingen bestaan uit drie delen:

- het gedeelte ‘vaste investering’ blijft gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd en is grotendeels ten laste van de Regie en, in mindere mate, van de FOD Justitie;
- het gedeelte ‘onderhoud’ is ten laste van de Regie en de FOD, en wordt geïndexeerd en aangepast op basis van de wijzigingen die tijdens de exploitatie worden gevraagd (bijvoorbeeld een wijziging in de veiligheidsnormen of een technologische ontwikkeling van het materiaal dat in de gevangenis geïnstalleerd is);
- het gedeelte ‘facilitaire diensten’ is volledig ten laste van de FOD Justitie, en varieert naargelang van de effectieve bezetting en de indexering.

Om de begrotingen aan te passen, keurde de ministerraad van 3 mei 2024 de procedure goed die de FOD Justitie en de Regie hadden uitgewerkt voor de goedkeuring van wijzigingen tijdens de exploitatie. De wijzigingsverzoeken waarvan de trimestriële onderhoudskosten hoger zijn dan 40.000 euro, moeten voortaan aan de ministerraad worden voorgelegd, nadat de Inspectie van Financiën een gunstig advies heeft uitgebracht.

4.6.3 Opvolging van de zelfcontroles die de dienstverlener uitvoert

Aanbeveling 23 De nodige elementen ter beschikking stellen van de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen om de zelfcontroles te kunnen opvolgen (protocollen, programmatie en resultaten), met naleving van de voorwaarden in de overeenkomst	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	
Aanbeveling 24 De realisatie en de resultaten van de controles regelmatig opvolgen, onder meer tijdens de wekelijkse en maandelijkse opvolgingsvergaderingen, om disfuncties en problemen te voorkomen	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	

Het Rekenhof stelde in 2023 vast dat de tekortkomingen die in 2018 bij de opvolging van de zelfcontroles waren vastgesteld, nog steeds bestonden. De FOD Justitie en de Regie ontvingen niet systematisch de zelfcontroleprotocollen, en evenmin de planning en de resultaten van die controles. Er was dus geen garantie dat alle geplande zelfcontroles werden uitgevoerd en dat alle gevallen van non-conformiteit werden geregistreerd.

De opvolging van de controleresultaten was eerst en vooral reactief, omdat ze steunde op de meldingen, de klachten en de problemen, veeleer dan op het preventieve onderhoud en de zelfcontroles.

De Regie geeft aan dat de volledige uitvoering van deze aanbevelingen afhangt van de aanwerving van de facilitair beheerders. Zij zullen namelijk verantwoordelijk zijn voor de opvolging van de resultaten van de zelfcontroles en van alle andere verplichtingen van de dienstverlener zoals vastgelegd in het contract en in de beheerinstrumenten.

De Regie verklaart echter dat een deel van de opvolging al gebeurt tijdens de maandelijkse en driemaandelijkse vergaderingen die ze houdt met de dienstverlener, de lokale directie en de directie PPS. De facilitair beheerder voor Vlaanderen staat bovendien al in voor de opvolging voor de gevangenis van Dendermonde en Beveren. Vanaf de opening van de gevangenis van Antwerpen zal hij ook daar de opvolging van het onderhoud opstarten.

4.6.4 Systeem voor de registratie van non-conformiteit

Aanbeveling 25

De kwaliteit van de registraties en van de parametrisering van de registratiesystemen auditeren om op structurele en geharmoniseerde basis te garanderen dat er geen fouten zijn die de berekening van de driemaandelijkse vergoeding zouden kunnen beïnvloeden; op basis van die audit de operationele aanpassingen doorvoeren om de betrouwbaarheid van de registraties te verhogen en te garanderen dat de contractuele bepalingen worden nageleefd

Regie der
Gebouwen en
FOD Justitie



Het contract bepaalt dat de dienstverlener een systeem moet ontwikkelen voor de registratie en verwerking van meldingen zoals klachten, verzoeken, informatieaanvragen en storingen. Met die informatie kan het bedrag van de vergoedingen (financiële sancties) worden verlaagd wanneer de geregistreerde onregelmatigheden niet tijdig worden verholpen.

Volgens de Regie behoort het toezicht op de registratiesystemen tot de taken van de facilitair beheerders. De facilitair beheerder voor Vlaanderen heeft deze oefening al uitgevoerd in de gevangenis van Dendermonde. Die ervaring zal als uitgangspunt dienen voor de audits van de andere instellingen.

Aanbeveling 26

Op basis van de lessen die werden getrokken uit de bestaande systemen, de convergentie van de registratiesystemen bevorderen door op termijn een gemeenschappelijke regeling in te voeren voor alle DBFM-inrichtingen

Regie der
Gebouwen en
FOD Justitie



In 2023 stelde het Rekenhof vast dat de Regie over een systeem voor gebouwbeheer beschikte. Het werd echter niet gebruikt voor de DBFM-gevangenissen.

De Regie streefde naar een softwaresysteem waarmee ze het facility-beheer van heel haar vastgoedpark geïntegreerd kon opvolgen. Ze was van plan een gemeenschappelijk IWMS-systeem (*Integrated Workplace Management System*) voor al haar gebouwen te ontwikkelen om het beheer ervan te verbeteren en zo ook de registratiesystemen van de DBFM-gevangenissen op elkaar af te stemmen. In 2022 was een proefproject gepland voor de gevangenissen van masterplan 3, dat daarna in alle DBFM-gevangenissen zou worden uitgerold.

In 2025 stelde het Rekenhof vast dat er nog steeds geen systeem was ontwikkeld voor de DBFM-inrichtingen. De Regie beweert dat ze, ondanks haar verzoeken, geen budget heeft gekregen om een nieuwe overheidsopdracht voor een IWMS-systeem uit te schrijven. In 2024 had ze haar contract voor het huidige gebouwbeheersysteem dus met twee jaar verlengd (tot mei 2026).

Midden 2026 zal de Regie een nieuwe verlenging van drie jaar moeten aanvragen. Die opdracht omvat een vast gedeelte voor de verlenging van de huidige diensten en een optioneel gedeelte waarmee in een tweede fase (nadat de nodige budgetten zijn toegekend) de module voor de opvolging van het onderhoud kan worden uitgewerkt. De doelstellingen voor de opvolging van de DBFM-gevangenissen kunnen aan bod komen zodra het systeem voor de opvolging van het onderhoud van de gebouwen in traditioneel beheer is ontwikkeld.

De Regie wil dat het nieuwe systeem kan communiceren met de registratiesystemen van de dienstverleners die het onderhoud van de DBFM-gevangenissen uitvoeren. Zo kan het de kosten, de SLA's en de registratiegegevens beter opvolgen. Door de budgettaire beperkingen zal het DBFM-gedeelte echter niet voor meteen zijn. Tegen 2029 kan in principe een nieuwe stand van zaken worden opgemaakt.

4.6.5 Inspectieprogramma

Aanbeveling 27

Een beleid en programma van gecoördineerde inspecties uitbouwen voor de DBFM-inrichtingen, op basis van een risicoanalyse van de inrichtingen, inclusief transversale thema's; die opdracht toevertrouwen aan een DBFM-cel waarin de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen worden samengebracht en die zich situeert op een hoger organisatieniveau dan dat van het operationele beheer

Regie der
Gebouwen en
FOD Justitie



Het DBFM-contract bepaalt dat de FOD Justitie en de Regie inspecties kunnen uitvoeren. Hun diensten kunnen namelijk te allen tijde, al dan niet na voorafgaande kennisgeving, (laten) controleren of de dienstverlener zijn contractuele verplichtingen nakomt. De bedoeling van die inspecties is na te gaan of de dienstverlener de verplichtingen nakomt die in de beheerinstrumenten zijn bepaald (preventief onderhoud) om het gebouw en de installaties in hun oorspronkelijke staat te houden tot ze na 25 jaar worden overgedragen.

In 2023 stelde het Rekenhof vast dat de Regie nog geen gecoördineerd inspectiebeleid en evenmin gecoördineerde inspectieprogramma's had uitgerold. Dat kwam door een gebrek aan personeel bij de centrale DBFM-cel en omdat er nog geen facilitair beheerders waren aangeworven.

In 2025 is daar weinig aan veranderd. De facilitair beheerder voor Vlaanderen heeft wel een inspectieplan ingevoerd in de gevangenis van Dendermonde, dat hij nu ook toepast in de gevangenis van Beveren. Het doel is om die werkwijze in alle DBFM-gevangenissen te veralgemenen, zodra de overige facilitair beheerders zijn aangeworven en opgeleid.

4.6.6 Berekening van de vergoedingen

Aanbeveling 30 Bij toekomstige projecten voorzien in een prijssherzieningsmechanisme dat in overeenstemming is met de wetgeving en dat hetzelfde is voor alle inrichtingen, om tot een betere controle te komen	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	
---	--	---

Deze aanbeveling werd niet uitgevoerd. De Regie stelt dat, volgens haar consultant, één enkel prijssherzieningsmechanisme voor alle DBFM-gevangenis het aantal deelnemende consortiums zou beperken.

Door een prijssherzieningsmechanisme in te voeren, zou een vergelijking van de offertes op dezelfde basis mogelijk zijn. De banken die de projecten financieren, geven er echter de voorkeur aan hun eigen herzieningsformule voor te stellen. Als de inschrijvers van mening zijn dat de opgelegde prijssherzieningsformule niet aansluit bij hun kostenstructuur, zouden ze immers geneigd kunnen zijn om veiligheidsmarges of provisies op te nemen in hun offertes.

De Regie wil echter met de banken rond de tafel gaan zitten om te bekijken of de aanbeveling kan worden toegepast op toekomstige contracten voor de FPC's.

Aanbeveling 31 Afwijkingen op de toepassing van kortingen beter omkaderen om de gelijke behandeling en een coherente opvolging van het onderhoud op lange termijn te garanderen, onder meer door de genomen beslissingen te formaliseren, te centraliseren en te verspreiden	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	
--	--	---

Aanbeveling 32 Afwijkingen op de toepassing van een korting waartoe lokaal werd beslist, formeel en ten gronde motiveren om tot een transparant proces te komen	Regie der Gebouwen en FOD Justitie	
---	--	---

In 2023 stelde het Rekenhof tijdens zijn bezoeken ter plaatse vast dat er voor bepaalde SLA's nog steeds interpretatieproblemen bestonden, zoals die over de herstellingen na vandalisme door gedetineerden.

Ook de SLA die de reactietijd van dienstverleners bij kritieke interventies vastlegt, werd in de praktijk niet overal op dezelfde manier geïnterpreteerd. Dat leidde er in sommige gevallen toe dat de vermindering van de vergoeding met 400 euro niet werd toegepast wanneer de reactietijd van tien minuten niet was nageleefd. De gevangenisdirecties benadrukten dat ze van de centrale directies geen duidelijke richtlijnen hadden ontvangen om die problemen structureel aan te pakken.

De directie PPS laat weten dat ze verschillende maatregelen heeft genomen om de aanbeveling uit te voeren. De gevangenisdirectie moet voortaan elke belangrijke beslissing of elke beslissing met financiële gevolgen voorleggen aan de directie PPS om eenzelfde opvolging en toepassing in alle gevangenis te garanderen. Via het PPS-platform delen de directies de uitvoeringsdocumenten van het contract, zoals die met betrekking tot de strafpunten, om een uniforme uitvoering te waarborgen.

De verminderingen en boetes worden besproken tijdens de maandelijkse vergaderingen met de consortiums. De directie PPS verzoekt de gevangenisdirecties ook om via e-mail een beknopt verslag door te sturen met daarin de gesloten akkoorden.

4.6.7 Evaluatie van de kosten en de kwaliteit van de DBFM-projecten

Aanbeveling 33

Voor de DBFM-projecten in uitvoering een beheerinstrument ontwikkelen waarmee de kosten en de kwaliteit van de DBFM-inrichtingen kunnen worden opgevolgd; een dergelijk instrument moet steunen op een globaal scorebord waarbij de beheergegevens regelmatig worden geactualiseerd (aanpak op basis van de kosten) en waarbij er een gemeenschappelijk registratiesysteem is voor de DBFM-inrichtingen (aanpak op basis van de kwaliteit); dat instrument moet een optimale informatieverstrekking mogelijk maken en voorkeur geven aan een geïntegreerde meerjarenaanpak van de projecten

Regie der
Gebouwen en
FOD Justitie



Het Rekenhof oordeelde in zijn audit van 2018 dat de Staat, om voordeel te halen uit de DBFM-formule, moet beschikken over evaluatie-instrumenten om de kosten en de kwaliteit van de onderhoudsactiviteiten op te volgen. Die instrumenten moeten de Staat de mogelijkheid bieden het bestaande beheer te evalueren – meer bepaald aan de hand van een vergelijking tussen de inrichtingen – en de toekomstige projecten te verbeteren. De evaluatie moet gebaseerd zijn op een kwalitatieve benadering van de onderhoudsprestaties op basis van de performantievereisten.

Tijdens de audit van 2023 kondigde de Regie aan dat ze van plan was IWMS-software te gebruiken om het onderhoud van al haar gebouwen, inclusief de DBFM-gevangenissen, transversaal op te volgen. Het systeem zou tabellen moeten bevatten om de evolutie van de kosten op te volgen. Omwille van budgettaire beperkingen is de software echter nog niet ontwikkeld (zie [aanbeveling 26](#)).

5 Conclusies

In januari 2026 voerde het Rekenhof een opvolging uit van dertig aanbevelingen die het deed in zijn initiële audit. Het is van mening dat er daarvan negen zijn uitgevoerd, zestien in uitvoering zijn en vijf nog niet zijn uitgevoerd.

Het Rekenhof stelt vast dat de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie vooruitgang hebben geboekt, met name op het vlak van personeelsbeheer en organisatie. Ze hebben het personeelsbestand van de diensten die verantwoordelijk zijn voor DBFM-contracten uitgebreid en instrumenten ingevoerd om de coördinatie en de informatie-uitwisseling te verbeteren.

Toch heeft de Regie heeft nog altijd moeite om facilitair beheerders aan te trekken en te behouden. Ze zijn nochtans onmisbaar om de brug te slaan tussen de bouw- en exploitatiefase van de DBFM-gevangenissen, om feedback te benutten en toe te zien op de naleving van onderhoudsverplichtingen. Op het ogenblik van de opvolging was enkel de facilitair beheerder voor Vlaanderen in functie. De facilitair beheerder voor Wallonië is begin 2026 in dienst getreden. In de loop van 2026 start een wervingsprocedure om een facilitair beheerder aan te trekken voor het Brussels Gewest.

Het Rekenhof stelt vast dat er nog steeds geen federaal wettelijk kader bestaat om het gebruik van PPS-constructies te omkaderen. Om de keuze voor een PPS-project te onderbouwen, heeft de Regie een VFM-methode voor een voorafgaande evaluatie ontwikkeld, gebaseerd op de krachtlijnen van de EPEC-gids. Het Rekenhof merkt echter op dat die methode nog verder moet worden verfijnd. Zo moeten de parameters voor de vergelijking tussen DBFM- en DBM-formules, zoals de actualisatievoet en de restwaarde van het gebouw, beter worden onderbouwd. Die factoren zijn immers doorslaggevend om de meerwaarde van een PPS-formule op een objectieve manier aan te tonen.

Het Rekenhof stelt vast dat de budgettaire transparantie en de rapportering aan het parlement verbeterd zijn. De algemene toelichting bij de begroting bevat namelijk bepaalde gegevens over de juridische verbintenissen, de reeds vereffende bedragen en de nog te vereffenen saldi voor de investeringsvergoedingen van DBFM-gevangenissen.

Toch geeft ze geen volledig beeld van de totale juridische verbintenis voor de DBFM-gevangenissen. Zo ontbreekt het totale bedrag van de investeringsvergoedingen over de volledige looptijd van de exploitatie (25 jaar) voor de gevangenissen van Dendermonde en Antwerpen. Bovendien houdt de algemene toelichting geen rekening met de vergoedingen voor onderhoud en facilitaire diensten. Om de informatie aan het parlement duidelijker en vollediger te maken, zou ze voor de betrokken gevangenissen alle bedragen moeten vermelden die onbetwist verschuldigd zijn. Daarnaast zou een systematische rapportering vanaf de ontwerpfase van de projecten het parlement al inzicht kunnen geven in de kosten van de geplande projecten, nog vóór de Staat zich juridisch bindt. Zo zou het zijn rol bij de voorafgaande goedkeuring van uitgaven ten volle kunnen vervullen.

Wat de algemene boekhouding betreft, worden de juridische verbintenissen die voortvloeien uit DBFM-contracten nog altijd niet opgenomen in de rekeningen van de rechten en verplichtingen buiten balans.

Met betrekking tot de voorbereiding van de contracten benadrukt de Regie dat ze in 2023 een risicoanalyse voor de FPC's heeft uitgevoerd en dat ze van plan is een dergelijke analyse ook uit te voeren voor nieuwe gevangenisprojecten in DBFM-verband. Hoewel het een goed initiatief is, moet de analyse niettemin een formele risicomatrix, een kwantificering van de financiële gevolgen en een duidelijke risicoverdeling bevatten om aan de internationale normen te voldoen.

De FOD Justitie en de Regie nemen bovendien initiatieven om ervaringen uit te wisselen en voortdurend verbeteringen door te voeren, wat een positieve ontwikkeling is. Ze bevorderen de coördinatie en de verdere ontwikkeling van de contractuele praktijken. Toch blijft een formele evaluatie van de oude contracten noodzakelijk om problemen op een gestructureerde manier in kaart te brengen en toekomstige contracten aan te passen. De FOD Justitie en de Regie kondigen de oprichting aan van een werkgroep met vertegenwoordigers van beide instellingen om die evaluatie uit te voeren.

Wat de plaatsing van de contracten betreft, is de Regie van mening dat de huidige technische vereisten innovatie niet in de weg staan. Ze verbindt zich ertoe de controle op de uitsluitingsgronden te verscherpen en het opstellen van notulen tijdens onderhandelingen te systematiseren, om de beslissingen duidelijk vast te leggen en het risico op betwisting te beperken.

Wat de performantiedoelstellingen (SLA's) betreft, worden er inspanningen geleverd om de interpretatie van de bepalingen op elkaar af te stemmen en lessen te trekken uit de opgedane ervaringen. Volgens de Regie en de FOD Justitie dragen de betrokkenheid van de lokale directies vanaf de ontwerpfase van de projecten en de uitwisselingen binnen het PPS-platform bij tot een betere omschrijving van de SLA's en een coherente aanpak van de problemen.

Het Rekenhof stelt vast dat de opvolging van het onderhoud van de DBFM-gevangenissen verbetert, maar dat de opvolging van de verplichtingen van de dienstverleners nog in de steigers staat. Dat hangt inderdaad sterk af van het optreden van de facilitair beheerders. De enige beheerder die al actief is, heeft maatregelen genomen om het onderhoud beter op te volgen. Of die praktijk in alle inrichtingen kan worden ingevoerd, hangt echter af van de uitbreiding van de teams.

De Regie en de FOD Justitie hebben specifieke procedures opgesteld om het beheer van contractwijzigingen tijdens de bouw- en de exploitatiefase te omkaderen. Daarin worden de verantwoordelijkheden, de kostenverdeling en de goedkeuringsprocedures vastgelegd, onder meer voor wijzigingen die een aanzienlijke budgettaire impact hebben. De procedure voor wijzigingen tijdens de bouw moet echter nog worden goedgekeurd.

Hoewel het Rekenhof had aanbevolen om de systemen voor het registreren van non-conformiteit beter op elkaar af te stemmen, is dat nog niet gebeurd. De IWMS-software was bedoeld om het gebouwbeheer te stroomlijnen en de link te leggen met de systemen van de dienstverleners, maar door een gebrek aan begrotingskredieten is die software nog niet in gebruik genomen.

Bovendien heeft de Regie geen uniform mechanisme voor prijsherziening ingevoerd. Ze vreest namelijk dat één enkele formule voor alle DBFM-gevangenissen de deelname van consortiums aan overheidsopdrachten zou kunnen beperken. Toch zal ze dit voor de toekomstige projecten met de banken bespreken. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om de afwijkende kortingen op de vergoedingen te regelen en de toepassing ervan te harmoniseren. Dat gebeurt onder meer door ervaringen uit te wisselen via het PPS-platform en door beslissingen formeel vast te leggen, om zo de transparantie en gelijke behandeling te waarborgen.

Ten slotte blijft de beoordeling van de kosten en de kwaliteit van DBFM-projecten een belangrijk aandachtspunt. Op een beheerinstrument om hierop toezicht te houden is het evenwel nog altijd wachten. De Regie zal er werk van maken in het kader van de ontwikkeling van de IWMS-software.

Dit verslag is enkel elektronisch beschikbaar,
in het Nederlands en het Frans op rekenhof.be.



WETTELIJK DEPOT

D/2026/1128/11

COVERFOTO

Gevangenis van Dendermonde © Regie der Gebouwen

ADRES

Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

TEL.

+32 2 551 81 11

rekenhof.be